

1501971-06.2021.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... de dúvidas, como autor do crime de roubo (fls. 12/13).

A denúncia foi recebida em 06 de abril de 2022 (fl. 62).

Houve resposta à acusação (fls. 76/77).

Foi mantida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fl. 79).

No curso da instrução processual foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e interrogado o acusado.

Por ocasião do momento processual do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501971-06.2021.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501971-06.2021.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2170702/2021 - 02º D.P.

CATANDUVA, 2409/21/708 - 02º D.P. CATANDUVA, 2170702 - 02º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAQUE PEDRO FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

ISAQUE PEDRO FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do delito previsto no art. 157, §1º e §2º-A, I, do Código Penal. Consta na denúncia que no dia 17 de maio de 2021, no período da tarde, na Rua Porto Alegre, 675, nesta Cidade e Comarca de Catanduva/SP, o acusado subtraiu, para ele, 1 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G4 e 1 (um) notebook, marca Dell, avaliados R\$3100,00 (três mil e cem reais - fls. 17/18), pertencentes a vítima Fernando Marcio Fernandes. Logo após a subtração, o denunciado empregou grave ameaça, exibindo uma arma de fogo contra Leandro Cagnin, visando assegurar a detenção dos bens subtraídos. A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na

denúncia:

Segundo apurado, na ocasião dos fatos, o denunciado se dirigiu até o imóvel da vítima Fernando e, mediante o arrombamento da porta principal, ganhou seu interior. De lá, subtraiu os bens supracitados. No momento em que já se retirava do local, na posse dos bens de Fernando, o denunciado foi surpreendido pela vítima Leandro, que passava pelo local e o avistou no quintal da residência. Após questionado sobre o que estava fazendo ali, o denunciado empregando grave ameaça contra Leandro, visando assegurar a detenção dos bens subtraídos, tirou uma arma de fogo de sua cintura, engatilhou-a e, apontando em sua direção, fez menção de dispará-la. Após subjugar Leandro, o denunciado se evadiu do local com os bens subtraídos. Em seguida, Leandro contatou Fernando, noticiando o ocorrido e descrevendo as características físicas de Isaac, pessoa que conhecia da vizinhança. Em posse das informações fornecidas pelas vítimas, os policiais localizaram Isaac. Em solo policial, Leandro reconheceu o denunciado, sem sombra de dúvidas, como autor do crime de roubo (fls. 12/13).

A denúncia foi recebida em 06 de abril de 2022 (fl. 62).

Houve resposta à acusação (fls. 76/77).

Foi mantida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fl. 79).

No curso da instrução processual foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e interrogado o acusado.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Nas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou a absolvição nos termos do art. 386, incisos II, IV e VII do Código de Processo Penal. (fls. 117/121).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

A vítima L. C. (fl. 09) disse que no dia 17/05/2021 por volta das 15 horas, o depoente passava no local dos fatos, situado na Rua Porto Alegre, 675, residência esta pertencente a seu amigo Fernando Marcio Fernandes, onde avistou um indivíduo o qual conhece pelo nome de Isaque, o qual havia quebrado a porta da residência, momento que o depoente deu a volta no quarteirão, retornando e parando na residência, onde questionou tal indivíduo, o qual tirou da cintura uma arma de fogo, engatilhando e dizendo "não vem não, que eu moro nessa casa", fazendo menção de que iria fazer algum disparo no depoente, então recuou, devido ter ficado com medo. Após o ocorrido ligou para Fernando noticiando que um indivíduo havia entrada em sua residência. Afirma que próximo as 18 horas o depoente recebeu a ligação de Fernando, o qual informou que não sabia o que haviam furtado, mas a porta havia sido arrombada, que se ele poderia comparecer na delegacia para fazer o reconhecimento do indivíduo. O depoente neste ato reconhece com 100% o indivíduo ISAQUE PEDRO FERREIRA, como a pessoa que o ameaçou com a arma de fogo, bem como furtou a residência pertencente a vítima Fernando. Esclarece que ISAQUE reside na Rua Ilheus, 350.

A testemunha M. F. (fl. 11) disse que não estava no local e desconhece quem possa ter apontado a arma para o indivíduo do dia dos fatos, que não conhece a pessoa que possa ter apontado a arma para o indivíduo no dia dos fatos, que não conhece a pessoa que adentrou a residência situada na Rua Porto Alegre, 675. Não furtou nenhuma residência e tão pouco arrombou a porta da casa. Não sabe informar se seu irmão Isaque teve algum envolvimento no crime narrado no RDO 2409/2021. Reside no bairro onde tomou conhecimento que houve um furto na residência do Sr. Fernando, conhece o de vista, pois reside próximo dele.

A vítima F.M.F. (fl. 15) disse que é proprietário de um imóvel, situado na Rua Porto Alegre, 675, bairro São Francisco. Ora, afirma que tal imóvel está desabitado, bem como encontra-se à venda, sendo que utiliza a casa esporadicamente para trabalho. Na data dos fatos, o declarante estava em seu trabalho, quando

recebeu uma ligação de Leandro, o qual possui um imóvel em reforma, também situada na rua Porto Alegre, numeral 658, defronte à residência do declarante. Assim, Leandro lhe afirmou que estava chegando com seu veículo, quando avistou no quintal do declarante, um indivíduo de compleição física magra, o qual reside nas proximidades. Assim, Leandro apossou-se de um pedaço de madeira, indo na direção de tal indivíduo, o qual ao verificar a presença de Leandro, lhe apontou uma arma de fogo e lhe disse para sair da frente, evadindo-se do local. Ato contínuo, o declarante fora até a residência, verificando que duas portas foram arrombadas, bem como que fora subtraído um aparelho celular, marca Motorola, modelo G4, bem como um notebook, marca Dell, cor preta. Indagado sobre o número do aparelho celular e o IMEI do aparelho, o declarante esclarece que não possui tais dados, pois o aparelho celular estava desabilitado há aproximadamente 03 anos, não se recordando sequer o número do chip que estava habilitado no aparelho. Por mais, afirma que não possui nota fiscal ou qualquer documento referente ao notebook. Por fim, elucida possuir conhecimento de que tal indivíduo reside nas proximidades de seu imóvel.

Interrogado, I. P.F. (fls. 10 e 44) disse que no dia dos fatos estava trabalhando, que não sabe nada a respeito dos fatos, tão pouco possui arma de fogo. Tem como comprovar que no dia 17/05/2021 estava trabalhando. Não sabe quem possa ter furtado a residência na Rua Porto Alegre, não arrombou a porta, não tem nenhum envolvimento com o furto ocorrido nesta casa. Não ameaçou ninguém, não disse nada a nenhuma pessoa. Afirma que não utiliza a Brasília de cor bege, pois é de seu irmão. Não sabe informar a residência que foi furtada.

Em outra oportunidade, disse que ratifica suas declarações prestadas anteriormente na Delegacia de Investigações Gerais, ou seja, não possui qualquer envolvimento com a prática do furto. Na época do ocorrido, estava trabalhando, não se recordando onde. Não subtraiu a residência da vítima na Rua Porto Alegre, e não a ameaçou de morte, bem como não possui arma de fogo. Por fim, ao ser indagado se a máscara apreendida lhe pertence, afirma que não, tanto que a máscara é do São Paulo e o declarante é torcedor do Palmeiras.

Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 12/13), pelo auto de avaliação (fls. 17/18), pelo laudo pericial (fls. 27/35) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

Houve a produção de prova em juízo.

A vítima L. C. disse que tem casa próxima à da vítima e viu um rapaz dentro da casa. Indagou-o e ele disse que a casa era dele. Ele estava no quintal do lado de dentro da casa. Conhece o dono da casa e sabia que ele não era o dono. Ele estava com alguma coisa na mão, mas não se recorda. Ele apontou algo que parecia uma arma de fogo. Com isso, foi embora. Ele também foi embora. Reconheceu a pessoa na delegacia que apontou a arma e não a conhecia anteriormente. Ele estava do lado de dentro quando o indagou, do lado de fora da casa.

A testemunha P. R. disse que foi até o local dos fatos para conhecer a residência e conversou com Leandro que é o veterinário. Posteriormente, o convidou para ser ouvido na delegacia. Depois foram atrás dos irmãos que moram próximo do local para ouvi-los. Leandro disse que viu o rapaz que o confrontou com um pedaço de pau. Ele pegou um pedaço de pau e entrou na residência. Disse que viu Isaque e ficou com medo e foi embora. Ele disse que viu arma de fogo, mas nada foi encontrado. Ele foi ouvido e reconheceu o réu.

A vítima F.M.F. disse que não estava em sua casa, mas atendendo um cliente na rua. Recebeu ligação de um vizinho dizendo que alguém invadiu a sua casa. Foi até a sua casa e verificou que a porta estava rompida. Leandro disse que viu um movimento em sua casa, pegou um pau e tentou fazer a pessoa correr. Disse que o invasor foi até o portão e o ameaçou com uma arma, então parou a ação e a pessoa pulou o muro e se evadiu do local. Disse que já vendeu essa casa e que costumava ser invadida. Levaram um notebook, um violão, fone de ouvido, peças de roupas, uma série de

coisas pequenas. Também um aparelho celular velho. Não teve contato com a pessoa que entrou na casa e também não recuperou nada. Confirma que não tinha notas fiscais dos objetos subtraídos, porque nunca precisou comprovar que eram de sua propriedade. Disse ainda que o violão foi lhe dado pelo seu pai e que o objeto tinha um valor sentimental.

O acusado I.P.F. disse que estava trabalhando e o acusaram disso. O local está cheio de câmera. Não fez nada. Trabalha de servente atualmente. E na época dos fatos também estava trabalhando de servente. Sabe que a casa da vítima já foi objeto de furtos. Leandro não gosta do interrogando, mas não sabe o motivo. Já discutiu com ele na rua.

O acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos da vítima, testemunha e das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório.

Além da unicidade, firmeza e coerência da versão apresentada, todo arcabouço fático foi detalhado, retirando qualquer dúvida quanto à credibilidade dos seus depoimentos.

Com efeito, a testemunha Leandro relatou na fase extrajudicial (fl.19), confirmando em juízo, que passava no local dos fatos, residência esta pertencente a seu conhecido Fernando Marcio Fernandes, onde avistou um indivíduo. Que observou que a porta da residência estava quebrada, razão pela qual buscou questionar tal indivíduo, o qual lhe fez grave ameaça dizendo "não vem não, que eu moro nessa casa", fazendo menção de que iria fazer algum disparo no depoente. Estava portando objeto que remetia a arma de fogo.

A prova oral confirmou ainda que nesse mesmo dia, após ter sido contatado pela testemunha retro, a vítima Fernando Marcio Fernandes foi até seu imóvel, verificando que havia sido arrombado as portas, sendo subtraído seu notebook e um celular e uma série de outros objetos pequenos, sem ter recuperado qualquer um deles.

No documento de fls. 12/13, bem como em juízo, Leandro reconheceu sem sombras de dúvida a pessoa do réu como sendo a mesma que estava no local dos fatos.

A versão do acusado no sentido de que estaria trabalhando no dia e horário dos fatos restou isolada nos autos, bem como sua narrativa de que Leandro teria motivos para incriminá-lo injustamente.

Apesar da menção de grave ameaça ter sido confirmada pela testemunha Leandro, não ficou devidamente comprovado se o objeto utilizado pelo acusado foi efetivamente uma arma de fogo, vez que a testemunha disse que não se recordava, pelo que afasto a incidência do art. 157, § 2º - A.

Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas.

Parte-se das circunstâncias judiciais. A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta maus antecedentes (fls. 107/111 e 112/113), considerando para tanto a condenação nos autos de nº 0000384-48.2006. A conduta social não restou demonstrada nos autos. Não há certeza se a sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente desfavoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisa-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, ausentes atenuantes e agravantes (fls. 107/111 e 112/113).

Dessa forma, mantenho a pena intermediária no patamar da pena base.

Por fim, examina-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

Desse modo, torna-a definitiva em 02 anos e 04 meses de reclusão.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico. Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016). As circunstâncias judiciais são preponderantemente desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual a multa é fixada acima do mínimo legal, ou seja, 11 dias-multa.

No mais, não há provas da capacidade econômica do réu, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo legal vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, diante do teor do art.

33, §2º, 'b', do CP, e os maus antecedentes se referirem a fatos bem antigos.

Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Da substituição da pena: medida de política criminal visando a aplicação de sanção sem retirar o indivíduo do convívio social, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, cumulativamente. As circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, motivo pelo qual é incabível a substituição.

Também não é caso de suspensão condicional da pena, vez que a condenação é superior a 2 anos (art. 77, caput, do CP). E as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis (CP, art. 77, II).

Por tais considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para DESCLASSIFICAR e CONDENAR o acusado ISAQUE PEDRO FERREIRA como incurso nas sanções do art. 155, §4º, I, do Código Penal, à reprimenda de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para o(a) advogado(a) indicado(a) para defender os interesses do réu, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio (fl. 78).

Oportunamente, expeça-se certidão.

Ante o regime inicial fixado e à luz do princípio da homogeneidade, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP).

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF).

Cientifique-se as vítimas (art. 201, §1º, do CPP e art. 399, NSCGJ).

Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA